农村土地"地票"交易制度绩效分析

——以重庆城乡统筹试验区为例

尹 珂 肖 轶

[摘要] 本文以重庆农村土地交易所实施农村土地"地票"交易制度的实际素材为依据，分析了制度实施在有效保护耕地、盘活农村闲置建设用地以及促进农村土地制度改革创新等方面的成效，并针对目前"地票"交易制度试行中存在的问题，提出明确交易主体、完善交易监管机构、建立交易收益分配制度等政策性建议。

[关键词] 农村土地交易 "地票"

[中图分类号] F301.3 [文献标识码] A [文章编号] 1003-7470(2011)-02-0034(04)

[作者] 尹 珂 讲师 重庆师范大学地理与旅游学院 重庆市 400047

肖 轶 博士研究生 西南大学资源环境学院 重庆市 400716

中国正在加速城镇化、工业化进程，必然会有大量的城市建设用地需求。当前实行的"占补平衡"耕地保护政策，是先占后补，区域自主平衡。占地在先，是刚性的；造地在后，是柔性的，所以时间和质量都不能保证。[1]城镇建设用地增加与农村建设用地减少相挂钩的政策正是在这种背景下应运而生，国土资源部2005 年10 月下发了《关于规范城镇建设用地增加与农村建设用地减少相挂钩试点工作的意见》，对试点工作的内容提出了明确要求。所谓"城乡建设用地增减挂钩"，是指在国土资源部门直接监管下，把农村宅基地等作为"拆旧复垦区"，与拟增加建设用地的"新建区"组成项目区，通过把拆旧复垦区的农村建设用地整理为耕地，然后在新建区划出相应的城市建设用地，实现城乡建设用地总量不增加，耕地总量不减少。[2]重庆市作为城乡统筹试验区，设立了全国首家农村土地交易所，其核心就是建立"地票"交易制度。"地票"交易制度是探索建立城乡统一的建设用地市场，实现城市建设用地增加与农村建设用地减少挂钩，改革完善城乡建设用地管理制度、统筹城乡经济社会发展的重大创新。

一、农村土地"地票"交易制度简介

按照2008 年12 月重庆市政府发布的《重庆农村土地交易所管理暂行办法》的制度设计，重庆农村土地交易所由重庆市政府出资 5000 万元作为注册资本金，系非营利性事业法人机构，实行现代企业管理模式。交易所建立现代企业制度，设立完善的董事会、监事会以及经理层的法人治理结构。交易所的职能是建立农村土地交易信息库、发布交易信息、提供交易场所、办理交易事务，主要开展实物交易和"地票"交易。实物交易主要是指耕地、林地等农用地使用权或承包经营权交易。"地票"交易是土地交易的主要交易品种和重要创新。所谓"地票"，是指将闲置的农村宅基地及其附属设施用地、乡镇企业用地、农村公共设施和农村公益事业用地等农村集体建设用地进行复垦，变成符合栽种农作物要求的耕地，经由土地管理部门严格验收后腾出的建设用地指标，由市国土房管部门发给等量面积建设用地指标凭证。

"地票"交易运行有四个环节。第一步是农民自愿提出申请，农村集体经济组织同意后将闲置的农

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

村宅基地及其附属设施用地、乡镇企业用地、农村公共设施和农村公益事业用地等农村集体建设用地，进行专业复垦，复垦由区县政府土地整理机构进行，“地票”交易只是指标交易，不与具体地块挂钩。第二步是经过土地管理部门严格验收后，复垦后得到的建设用地指标，由市土地行政主管部门向土地使用权人发给相应面积的“地票”。第三步通过重庆市农村土地交易所，开展“地票”交易。所有法人和具有独立民事能力的自然人，均可通过公开竞价购买“地票”。“地票”交易总量实行计划调控，原则上不超过当年国家下达给重庆新增建设用地计划的10%。第四步是“地票”的使用。“地票”在城镇使用时，可以纳入新增建设用地计划，增加等量城镇建设用地，并冲抵新增建设用地土地有偿使用费和耕地开垦费，但要符合土地利用总体规划和城乡总体规划，办理征收转用手续，完成对农民的补偿安置。征为国有土地后，通过“招、拍、挂”等法定程序，取得城市土地使用权。为了与现有国有土地管理制度衔接，重庆市政府对“地票”交易总量实行计划调控，根据年度用地计划、复垦土地规模和经营性用地需求情况，合理确定每年度的“地票”交易量。

二、农村土地“地票”交易制度实施的绩效

1.有效保护耕地，确保耕地占补平衡

随着经济的发展，耕地总量减少和用地需求量增加的矛盾在重庆越来越突出，依靠国家每年下达的用地指标并不能解决用地问题。而通过“挂钩”，以村庄建设用地整理出的节余指标用于城镇建设，可以缓解当前建设用地指标紧张的局面。[3]与“先占后补”的挂钩模式相比，“地票”交易制度保证了“先造地后用地”，先把农村建设用地转化成耕地后，才在城市新增建设用地。它对耕地的保护力度更大，保护效果更好。截至目前，重庆农村土地交易所2009年拟实施的农村建设用地整理复垦项目，将增加耕地1983.08亩，增加农用地2094.25亩，减少建设用地2051.17亩。其中第一批拟增加耕地1149.84亩，增加农用地1225.04亩，减少建设用地1196.01亩；第二批拟增加耕地833.24亩，增加农用地869.21亩，减少建设用地855.16亩。通过农村建设用地的整理复垦，增加的耕地和农用地远远大于减少的建设用地，可以较大程度满足城市经济发展各方面对土地的需求，并且有效保护耕地，确保耕地占补平衡。

2.盘活农村闲置建设用地资源，完善城乡现代市场体系

“地票”交易将盘活农村闲置建设用地资源。土地作为农村最主要的生产要素，一旦流动起来，必然带动农村要素市场的发育，有力地推动农村资本、产权、技术等其他要素市场的建设，并且可以使固化的土地资源转化为可以流动的资本，实现土地资源优化配置，完善城乡市场体系。截止2009年8月21日，重庆农村土地交易所共进行了五次“地票”交易，出让“地票”34宗，成交面积5800亩，成交金额5亿元，成交均价8.61万元/亩，最高成交单价9.50万元/亩，最低成交单价8.02万元/亩(具体见表1)。用“地票”交易的规范方式能够实现大范围远距离的城乡资源配置，带动城乡之间土地要素流转，其一方面盘活农村地区闲置的建设用地资源，提升农村特别是偏远地区的土地价值；另一方面能促进农民增收和改善农村生产生活条件，有利于实现城市反哺农村、发达地区支持落后地区发展的目的。

3.促进农村土地制度改革创新，保障农民利益

重庆城乡统筹试验区在深化农村土地制度改革的探索中所创新的“地票”交易制度，按照《重庆农村土地交易所管理暂行办法》的制度设计，以“三个不得”为相关探索规定边界，不改变土地权属，不改变现行土地制度，同时兼顾国家、集体和农民的利益。其中，依法保障农民对土地的占有、使用、收益等权利，是“地票”交易制度设计的重点。首先，在申请耕地复垦环节，凡农户申请宅基地复垦，必须有其它稳定居所，而且有稳定工作或稳定生活来源，避免宅基地复垦整理交易后出现农民生活困难、流离失所的问题；同时，规定复垦整理新增的耕地继续由原宅基地农民承包经营，自己不经营的，可再次流转，获得相应收入。其次，在价格确定环节，实行价格保护措施，市政府在综合考虑耕地开垦费、新增建设用地土地有偿使用费等因素的基础上，制定全市统一的“地票”交易基准价格，供交易双方参考。如果交易价格低于基准价格时，土地所有者有优先回购权。最后，在收益分配环节，“地票”交易收益，除缴纳少量税费外，绝大部分归农民家庭所有。耕地、林地的承包经营权交易收益，全部归农民家庭所有。农村集体经济组织获得的土地收益，主要用于农民社会保障和新农村建设等。从目前重庆市江津区在农村土地交易所进行的两宗“地票”交易情况来看，1100亩共拍得8980万元，平均每亩约8万元。农民可以享受到溢价收益，一方

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

面，目前农户从“地票”交易中获得的首要利益是按照现有的征地拆迁补偿标准获得的补偿，如江津区李市镇农民的这笔补偿款为165 元/平米，而农民搬到新村居住后，政府将对其进行限价销售，在市场化价格基础上优惠20%，按照市场价格600 元/平米计算，每平方米将优惠 120 元；另一方面，“地票”参照复垦费和给农民补偿的成本，同时考虑可能产生的综合费用，制定一个不低于成本价的起拍价，在此基础上由于市场化机制和指标的稀缺性而带来的溢价，将通过一定比例的返还实现远距离转移，反哺到农村。

表1 重庆市“地票”交易情况统计表

交易序号	地票宗数	地票面积（亩）	成交价格			
			成交总价（万元）	最低单价（万元/亩）	最高单价（万元/亩）	平均单价（万元/亩）
第一次	2	1100	8980	8 .02	8 .53	8 .16
第二次	5	1300	10450	8 .02	8 .07	8 .04
第三次	4	1100	8985	8 .05	8 .25	8 .17
第四次	11	1100	10280	9 .20	9 .50	9 .35
第五次	12	1200	11230	9 .30	9 .50	9 .36
累计	34	5800	49925	8 .02	9 .50	8 .61

注：此表数据来源于重庆农村土地交易所。

三、农村土地“地票”交易制度实施中存在的缺陷

1 .农村土地“地票”制度的法律缺陷

土地资源紧缺及生态环境恶化是我国当前面临的重大资源环境问题，其中耕地资源的紧缺和农村生态环境问题尤为严峻。[4]面对资源不足、环境污染等问题，2008 年 4 月，重庆市向国务院递交了建立农村土地交易所的申请，核心是使农村建设用地进入市场流通。国务院相关部委组成调研组于2008 年 6 月份赴渝进行了专题调研。2008 年8 月5 日，国土资源部与重庆市政府签订了《推进统筹城乡综合配套改革工作备忘录》，并明确表示支持重庆建立城乡统一的土地交易市场。目前农村土地“地票”交易的运营多以地方法规为依据，2008 年 12 月 10 日，《重庆农村土地交易所管理暂行办法》以及与之配套的重庆市国土房管局出台的《重庆农村土地交易所交易流程（暂行）》等规范性文件还没有形成完善的制度性文件，需要在实践中不断探索和完善。

2 .交易主体的缺乏

产权问题是农村土地制度的核心问题，新中国农村土地产权制度经历了土地改革、农业合作化、人民公社、家庭联产承包责任制以及进一步稳定与完善土地承包关系等前后半个多世纪的历史变迁，时至今日，农村土地产权模糊、实际产权界定严重不清状态还没有根本转变过来。[5]尽管我国农村的土地归农民集体所有，这在《宪法》、《民法通则》、《土地管理法》、《农业法》等重要法律中都有明确的规定，但是“集体”的定义则极为含糊。由于产权的模糊定义，在“地票”交易制度设计中，农民不能成为交易的主体，“地票”从产生到变现要经过 4 个环节：复垦面积确认、上市交易、勾地、招牌挂。后三个环节是“地票”交易的主要环节，企业和政府是交易对手，农民并不参与。“地票”产生地政府为卖方，一般是区县一级政府；买方则是一些需要土地的单位，其中既有园区管委会这样的园区开发企业，也有重庆地产集团、城投集团这样的土地机构，还有区县一些民营开发企业。农民之所以无法成为“地票”交易主体，一方面是由于产权主体模糊，农村土地产权归属农村集体经济组织；另一方面是操作落实方面有难度，复垦需要论证、规划、立项、验收等多个环节，农民单家独户复垦，成本太高不好操作，由此造成了交易主体的缺乏。

3 .价格的形成机制有待探索

作为首次出现在产权市场的商品，“地票”价格如何形成有待探索。农村土地资源价值是“地票”价格形成基础，结合地租理论、资源环境经济学价值论和土地外部经济性理论，农村土地资源的价值应该包括四个部分。[6]一是农村土地资源的经济价值。即农村土地资源的生产力，在市场上就体现为土地的地租。二是农村土地资源的社会保障价值。农村土地资源的社会保障价值直接为农民就业、生存、生活质量提供了坚实的保障，维系了社会的稳定和长治久安。三是农村土地资源的生态环保价值。主要表现调节小区域气候，使环境有舒适感，降低气温及增加相对湿度。四是农村土地资源的馈赠价值。馈赠价值是指从人们希望将某些价值留给后代的渴望中所得到的价值。由此可见，目前“地票”价格没有完全体现上述土地价值，如果完全考虑到这些价值因素，“地票”价格应该远远高于目前的水平。

4 .收益分配存在难题

“地票”成交后，收益分配也存在难题。“地票”交易涉及农户、农村集体经济组织、土地整理机构和市区（县）两级政府，按照市政府的要求，收益绝大部分将返还农村，但实施细则还在讨论制定

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

之中，特别是返还农村的部分在农民和集体经济组织之间的分配最为关键。“地票”利益分配主要分三个部分。一是支付复垦成本。对农民的宅基地上的房屋，比照征地的标准给予补偿，并对其新购房给予补贴。二是由于农村集体组织是土地所有权人，要付给它类似于土地出让金的价款。因为所有权人是集体，农民只有宅基地使用权，农民进城后（如购房入户），可以在给农村集体组织的出让金里得到自己的份额。三是上述分配完成后，如果还有结余，就由区县政府建立耕地保护基金。

在收益分配的过程中，村集体拥有这项权利的大部分，或者说，村集体攫取了共有领域里的大部分权利。村集体之所以能够攫取大部分共有权利，有两个原因：其一，《农村土地承包法》规定的“三分之二的村民或村民代表”给了村委会极大的可操作空间；其二，“上级批准”的规定是将土地使用权的处置权利最后界定给了政府机构，政府机构批准与否决定了这项权利转让的合法与否，由于村委会与乡政府之间的行政隶属关系，这将给村集体更大的权力以攫取共有领域的利益，并为村委会贿赂上级政府官员提供了可能，滋生寻租现象。

四、完善农村土地“地票”交易制度的建议

1.明确“地票”交易主体

目前最严重的经济、社会，乃至政治问题，均直接、间接地同土地制度相关，从地方政府、房地产开发商，到城市郊区农民、市民，以及普通乡村的农民，似乎都存在违犯现行的土地法律、法规、政策的冲动。尽管在理论和法律上我国农户合法地拥有农地的承包经营权，但在现实中，由于农地承包经营权是一个不完整、不明晰与不稳定的农地使用权，农民承包土地的权利得不到保障，造成“地票”交易主体缺位，收益难以公平分配。为改变这种状况，国家应尽快制定颁布《农地产权法》，以进一步界定产权的所有权主体、经营权主体和使用权主体以及各自经济利益，这是建立农地流转机制的关键要素和前提，也是建立城乡统一的土地交易市场的必要条件。同时，重庆市政府应完善“地票”交易的相关配套法规，确保农户“地票”交易的主体地位。

2.完善“地票”交易监管机构

为保证交易的正常进行，由国土、农业、林业、规划、建设、水利、金融、工商、社保等部门负责人组成成立统一的监管机构，负责农村土地交易指导、监督和管理，做好农村土地交易服务机构资质审查、土地指标核发等日常工作等；规范合同文本、交易双方权利和义务及违约责任等；建立全市土地交易信息库，发布交易信息，提供交易场所，规范交易行为，办理交易事务；在各区县设立代理机构，就近受理土地出让申请，进行发布信息、登记等服务。同时，要建立科学的奖罚机制，在“地票”交易的各环节，应遵循公开、公平、公正的原则，让政府的行为接受公众、媒体及审计部门的监督。

3.建立“地票”交易收益分配制度

《重庆农村土地交易所管理暂行办法》表明：农村宅基地使用权交易收益，原则上大部分归农民家庭所有，小部分归农村集体经济组织所有，具体分配比例由农民家庭和农村集体经济组织协商确定。由于现有“地票”交易主体缺位、产权不清等问题，导致收益分配难以公平，“地票”收益分配迫切需要相应的制度安排，重点是合理划分集体和农户二者之间的利益分配。由于农民不仅拥有被让渡土地的承包经营权，而且在土地所有权或使用权的流转过程中是最大损失者，因此，农民应成为土地收益分配补偿的主体，收益分配的主体部分应直接分配给农民。同时，严禁任何组织和个人侵占、截留流转收益，确保农户流转农地合理受偿，稳定农户预期，提高其参与交易的积极性。

参考文献：

〔1〕杨 涛，王雅鹏.农村耕地抛荒与土地流转问题的理论探析[J].农业经济导刊，2003，(05).

〔2〕买晓森，杨庆媛等.城乡建设用地增减挂钩分析——以重庆市沙坪坝区为例[J].安徽农业科学，2007，(08).

〔3〕杨德才.论我国农村土地流转模式及其选择[J].当代经济研究，2005，(12).

〔4〕倪 杰.我国城市化进程中土地集约利用问题及对策[J].经济纵横，2006，(11).

〔5〕史清华.农户家庭农地流转及形成根源[J].农业经济导刊，2004，(01).

〔6〕黄宁生.广东耕地面积变化与经济发展关系的初步研究[J].中国人口·资源与环境，1998，(04).

责任编辑：杨建伟
校 对：

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net